

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Resolución Directoral N°.....00002866.....

Tocache, 17 NOV 2025

Visto: La Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED, el oficio N°293-2025-D.I.E. N° 0778 "MARSE"-SL, de fecha 12 de noviembre del 2025, y demás documentos adjuntos; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 51° de la Ley N 29944 - Ley de Reforma Magisterial establece el derecho de los servidores bajo dicho régimen a solicitar la eliminación de las anotaciones en el Escalafón Magisterial de las sanciones que les hayan sido impuestas, de la siguiente manera: *"El profesor sancionado administrativamente, conforme a los literales a) y b) del artículo 43 de la presente Ley, puede solicitar la eliminación de anotación de sanción en el Escalafón Magisterial, luego de transcurrido un año de haber cumplido con la sanción aplicada por falta disciplinaria. En el caso del profesor sancionado de conformidad con el literal c) del citado artículo, debe haber transcurrido dos años del cumplimiento de la sanción. En ambos supuestos se requiere, además, haber observado buena conducta y obtenido informe favorable de su desempeño laboral"*.

Que, el numeral 32.5 del artículo 32° del Reglamento de la Ley N° 29944, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED, señala que: *"Las sanciones impuestas al profesor constituyen deméritos y se registran de oficio en el escalafón magisterial. Igualmente se registran las sentencias judiciales condenatorias por delito doloso y las resoluciones de inhabilitación con autoridad de cosa juzgada. Su eliminación se rige de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley"*.

Estando a lo dispuesto en los citados artículos, se advierte que se han establecido las siguientes condiciones para que proceda la rehabilitación o eliminación de anotaciones de sanción en el escalafón magisterial: (i) El transcurso de uno (1) o dos (2) años de cumplida la sanción, dependiendo si se trata de sanciones de amonestación o suspensión en el primer caso, o de cese temporal en el segundo caso. (ii) Haber observado buena conducta. (iii) Haber obtenido un informe favorable de su desempeño laboral.

Que, a través de la Resolución Viceministerial N 112-2023, se dictan **"Disposiciones que regulan los procedimientos técnicos del Escalafón Magisterial"**, cuyo objetivo es *"Regular los procedimientos técnicos para la organización, actualización, sistematización y conservación del legajo del servidor, exservidor o pensionista, estableciendo el uso adecuado del Módulo de Gestión de Escalafón del Sistema Integrado de Gestión de Personal en el Sector Educación"*.

Que, a través del artículo 6 (Disposiciones Específicas), en el numeral 6.1 para el profesor (nombrado) y en Sub numeral 6.1.5 Eliminación de sanción en el escalafón magisterial se señala: *"El artículo 51 de la LRM establece que el profesor puede solicitar la eliminación de la anotación de sanción administrativa de Amonestación escrita o de suspensión en el cargo, luego de transcurrido un (1) año de haber cumplido con la sanción aplicada. Cese temporal, luego de haber transcurrido dos (2) años del cumplimiento de la sanción. Asimismo, para que proceda esta eliminación, dispone que el profesor debe haber observado buena conducta y obtenido el*

00002866

informe favorable de su desempeño laboral. A partir del registro de la resolución administrativa de eliminación de anotación de sanción en el escalafón magisterial, en los informes escalafonarios u hojas de vida del profesor que se expidan a través del Módulo de Gestión de Escalafón del AYNi, no se mostrarán estas sanciones, lo que no implica borrar el registro de la sanción en la pestaña: Sanciones administrativas de la Sección VIII del legajo".

Que, según Resolución Directoral UGEL N° 001917, de fecha 13 de octubre del 2010, SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO: SANCIONAR con SEPARACION TEMPORAL en el servicio por espacio de (06) meses, sin goce de remuneraciones a los servidores (...) Franz Erapio CHIPANA KAYA.

Mediante Resolución Directoral UGEL N° 002194, de fecha 27 de diciembre del 2010, SE RESUELVE fundado en parte el recurso de reconsideración presentado contra la RD UGEL 1902, de fecha 12 de octubre del 2010, que sanciona a los servidores (...) Franz Erapio CHIPANA KAYA, docentes del Comité de Evaluación Docente de Contrato de Auxiliares de Educación del Nivel Secundario (...) REFORMANDOLA se varía la sanción por Cese Temporal en el servicio por espacio de DOS (02) meses sin goce de remuneraciones.

Mediante Resolución Directoral Regional N° 1298-2011-GRSM/DRE, de fecha 29 de abril del 2011, SE RESUELVE DECLARAR FUNDADO en parte el recurso de apelación formulado por los profesores (...)

Franz Erapio CHIPANA CAYA, contra la RD. UGEL N° 2194, del 27.12.2010, que reformando la sanción se varía por el des suspensión en el ejercicio de sus funciones sin goce de remuneraciones por quince (15) días, quedando de esa forma agotada la vía administrativa.

Que, a través del expediente administrativo N° 016-2025052517, de fecha 13 de octubre del 2025, el servidor Franz Erapio CHIPANA CAYA solicita el cumplimiento de la resolución ministerial 112-2023-MINEDU, y adjunta la documentación que sustenta su petición. Asimismo, el Sub Director de la I.E. 0778, Manuel Romero Seminario, remite el Informe de desempeño laboral del docente Franz Erapio Chipana Caya.

Que, de la documentación adjunta se advierte que estos se tratan de los requisitos exigidos por la normatividad vigente: Ficha de búsqueda del RNSSC, Consulta del REDAM, Consulta del REDJUM, antecedentes judiciales y policiales Penales, e Informe Escalafonario N 001219-2025, por lo que se cumple con los requisitos tanto documentario como de temporalidad que exige la norma para proceder a la eliminación de anotación de sanción en el escalafón magisterial.

Que, de conformidad con la Ley 29944 - Ley de la Reforma Magisterial, con el Decreto Supremo N° 004- 2013-ED, Reglamento de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial, con la Resolución Viceministerial 112-2023-MINEDU; y por las funciones en atribución a las funciones y atribuciones otorgadas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ELIMINAR ANOTACION DE SANCION EN EL ESCALAFON MAGISTERIAL, en virtud de la RVM 112-2023-MINEDU, concordante con el artículo 51° de la Ley de la Reforma Magisterial, al profesor (a) Coordinador Pedagógico encargado (a) CHIPANA KAYA, Franz Erapio, con DNI N° 29549224, con código de plaza 1141114111C4.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al personal interesado, a las oficinas de Administración, RR.HH., NEXUS, Escalafón; en la forma y plazos que establece la Ley.



Regístrese y Comuníquese

MG. RONI CORAL VARGAS

DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE